

1501623-64.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... e não faziam parte do esquema de tráfico, apesar de serem usuários. Acrescentou que o acusado confessou que o dinheiro encontrado no apartamento era fruto do tráfico de drogas (fls. 151).

Desta forma, diante dos depoimentos dos policiais militares, da confissão do réu e do cenário fático a envolver a prisão do acusado, não resta qualquer dúvida de que a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501623-64.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501623-64.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2281167/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14628733 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11142/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2281167 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 11142/20/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2281167/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO LEAO DE CARVALHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

JOÃO PEDRO LEÃO DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 12 de novembro de 2020, por volta de 1 hora, no "Condomínio Alta Vista", situado na Avenida Umuarama, nº 2.011, apartamento 103, bloco 10, no Bairro Umuarama, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita, 323,95g de "Cannabis sativa-L" (maconha), droga capaz de produzir dependência,

conforme laudo de constatação prévia de fls. 19 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 85/87. A droga, distribuída em trinta e três porções, estava acondicionada em plástico filme transparente.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2021 (fls. 129/131). O réu foi citado (fls. 112) e apresentou defesa prévia (fls. 122/123).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo que, ao final, o réu foi interrogado (fls. 148/149).

Em sede de memoriais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, considerando a primariedade e a menoridade relativa do acusado, bem como a quantidade de drogas apreendidas (mídia audiovisual). Já a Defesa, requereu, uma vez que o réu confessou o crime, a aplicação da atenuante de confissão e da menoridade relativa; que seja substituída a pena por restritiva de direitos, ou fixação do regime mais brando, ou semiaberto; aplicação da diminuição da pena nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de dois terços; que, em caso de condenação em regime fechado ou semiaberto, possa o réu recorrer em liberdade (fls. 154/159).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada” (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade delitiva do crime está presente nos autos, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação prévia de

entorpecente (fls. 21), laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/90) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre o réu, conforme se extrai da prova oral produzida nos autos.

Em interrogatório judicial, o réu João Pedro Leão de Carvalho, de 19 anos de idade, confessou a autoria do crime que lhe foi imputado. Após ser demitido de seu antigo emprego, ele usou a quantia do acerto de contas para comprar aproximadamente 350 gramas de maconha, pela quantia de mais ou menos R\$ 400,00, a fim de vendê-las e ganhar mais dinheiro. Porém, após a ocasião dos fatos, parou de traficar drogas e arranhou um novo emprego, uma vez que estava arrependido. Confessou que o dinheiro apreendido era da venda da maconha. Havia 29 porções pequenas e 3 porções de 25 gramas, mas disse que o tijolo de maconha não era dele. As outras duas pessoas no apartamento moravam com ele e não estavam envolvidas no tráfico (fls. 151/153). A confissão do acusado encontra amparo nos demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução. Vejamos:

Em juízo, a testemunha Anderson Gon, policial militar, disse que estava fazendo patrulhamento no Bairro Concórdia, quando um morador do Condomínio Alta Vista o informou que, no bloco 10, apartamento 103, ocorria tráfico de drogas, uma vez que havia constante fluxo de pessoas e ocorrência de cheiro forte de maconha, e que, inclusive, estava acontecendo venda de drogas no momento. Ao se aproximar do apartamento, a testemunha já conseguia sentir o cheiro de maconha. Questionado, o réu confessou a venda de drogas, pois estava desempregado e necessitava do dinheiro, informou aos policiais onde as drogas estavam e permitiu que eles entrassem em seu apartamento. Havia 29 porções pequenas, 3 médias e 1 fração de tijolo de maconha, além de R\$ 232,00 em dinheiro e uma balança de precisão. O réu estava sozinho no apartamento na ocasião dos fatos (fls. 150).

Em depoimento judicial, a testemunha Luan Augusto Gonçalves Evangelista dos Santos, policial militar, corroborou a versão contada por seu colega de farda, porém afirmou que na ocasião dos fatos havia outras duas pessoas com o réu no apartamento. Questionado, o réu disse que eram seus amigos e não faziam parte do esquema de tráfico, apesar de serem usuários. Acrescentou que o acusado confessou que o dinheiro encontrado no apartamento era fruto do tráfico de drogas (fls. 151). Desta forma, diante dos depoimentos dos policiais militares, da confissão do réu e do cenário fático a envolver a prisão do acusado, não resta qualquer dúvida de que a substância entorpecente apreendida era destinada ao tráfico ilícito.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Este é o entendimento do Col. STF: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).

Vale lembrar, ainda, que os militares receberam informações de um morador do Condomínio Alta Vista no sentido de que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes no apartamento 103, bloco 10. Ao chegarem ao apartamento 103, sentiram o cheiro de maconha e o réu confessou que vendia a droga. Foram encontrados 29 porções pequenas, 3 médias e 1 fração de tijolo de maconha, além de R\$ 232,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitiva do delito em tela, de

rigor a procedência da ação a fim de condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual descrito na denúncia.

Passo a dosar a pena do acusado.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no art.59, do Código Penal, c.c. o art.42, da Lei nº 11.343/06, e tendo-se em conta a primariedade, fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500(quinhentos) dias-multas.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Contudo, deixo de proceder a atenuação, sob pena de violação à Súmula 231 do STJ.

Na terceira e última fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a reprimenda do réu em 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, retratado em acórdão proferido no HC 118.553/MS, relatora a Ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para passar a admitir, diante das peculiaridades de cada caso concreto, a possibilidade de fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

No caso específico dos autos, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido (323,95g de "Cannabis sativa-L" - maconha), o que demonstra que o acusado vinha mantendo atividade organizada à traficância, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Ademais, a fixação de regime prisional mais brando não se mostra suficiente a atender aos aspectos retributivo e preventivo da pena, não obstante a primariedade do réu. Neste sentido: "Tráfico privilegiado - Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida - Fração redimensionada - Recurso Ministerial parcialmente provido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos - Recurso Ministerial provido. Regime mais gravoso - Necessidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente - Recurso Ministerial parcialmente provido. Redução ou inconstitucionalidade da pena de multa - Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo "quantum" de pena fixado - Reprimenda mantida - Recurso não provido. Concessão da justiça gratuita - Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500277-58.2020.8.26.0545; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021).

Por outro lado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); ré não reincidente em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição é suficiente (art. 44, III do CP).

Como a pena privativa de liberdade aplicada supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 01 salário mínimo.

Cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei n 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JOÃO PEDRO LEÃO DE CARVALHO, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, piso legal, em regime inicial semiaberto, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

O réu poderá recorrer em liberdade porque solto permaneceu durante toda a instrução, e tendo em vista a substituição operada, não se mostrando necessária, nesse momento processual, a decretação de sua custódia cautelar.

Com supedâneo no artigo 63, da Lei 11.343/06, DECRETO o perdimento do montante apreendido em favor da União, dada a vinculação deste com o ilícito perpetrado, bem como determino a destruição da balança apreendida nos autos. Oficie-se.

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araçatuba, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA